

企业财务实操知识库 / 总账会计与财务主管

会计职业风险实战手册

把底线、法律责任与企业操作放在同一张工作地图上。

版本 1.1 | 法律核验截至 2026-09-08 | 26个场景 · 9个官方案例 · 4个仿真业务链

核心判断：不能把普通差错等同犯罪，也不能把老板指令当作造假的合法依据。保护自己的方式，是核实业务、守住权限、有效复核、如实报告并推动更正。

虚开增值税发票专题入口：[R05 虚开增值税专用发票](#)；[R06 虚开增值税普通发票及其他发票](#)；法律与刑事边界见第5.3-5.4节，案例见C01-C03。

目录

可使用PDF阅读器的书签侧栏或全文搜索快速定位；风险场景按R编号查找，案例按C编号查找。

1. 先回答：会计是不是特别容易“背锅”？
 2. 两条轴看风险：行动等级与法律责任
 3. 必须守住的底线与可接受的专业判断
 4. 26个高频场景：从单据到月结
 5. 常用法条与后果：重点看条件，不只背刑期
 6. 发现问题后的补救SOP
 7. 9个官方案例：结论可以学，量刑不可照搬
 8. 四个仿真实务案例：完整业务链
 9. 岗位控制、跨部门沟通与自我保护
 10. 面试训练与知识库关联
- 附录：法源与版本索引

重点专题入口

- R05 虚开增值税专用发票
- R06 虚开增值税普通发票及其他发票
- 第5章 常用法条与后果
- 第6章 发现问题后的补救SOP
- 第7章 官方案例

1. 先回答：会计是不是特别容易“背锅”？

1.1 给你的判断

会计确实接触资金、账簿、税务与对外报告，岗位离风险近；但“账上出问题，会计就坐牢”并不是法律规则。判断个人责任，应依次看本人实际职责、是否知道、做了什么、能否拒绝或报告、造成什么后果及是否满足具体条文。审计主管的优势是核实证据和识别异常；转企业后要补的是交易发生前的控制、系统操作和发现后推动整改的能力。

1.2 五种后果不要混为一谈

刑事责任：定罪、刑罚及可能禁业。行政责任：警告、罚款、没收、会计从业限制等。民事及劳动责任：损害赔偿、劳动争议、依法解除等。任职信用与声誉：登记争议、信用记录及求职影响须依具体规则。操作与职业发展风险：返工、绩效压力和能力缺口。它们可以交叉，但公司被迫税不等于会计个人欠这笔税，单位违法也不自动证明每一位财务员工有罪。依据：[S01](#)、[S02](#)、[S07](#)。

1.3 工资低是否意味着风险一定不值得承担

缺乏能支持“会计普遍低薪高刑事风险”的可比统计，本资料不画虚构概率和趋势图。求职应考察业务真实度、老板合规态度、职权匹配、人员分工、资料可得性与整改意愿。风险不只看工资；给高薪但要求做假账也不能接受。基层差错与被安排明知造假的风险完全不同。

1.4 本资料范围与阅读顺序

适用中国大陆企业财务岗位的一般职业风险，法律核验截至2026-09-08。国企、公立机构、上市公司、特殊行业和地区办理流程另有条件。本文是岗位学习与处置框架；一旦有具体涉嫌犯罪、调查或重大赔偿事项，应携事实和原始文书取得个案法律意见。先读第2-3章，再按场景编号查第4章；涉及紧急事件直接看第6章。

2. 两条轴看风险：行动等级与法律责任

2.1 四色行动等级（本知识库自定义）

红：明知造假、侵占挪用、销毁或协助违法要求，暂停涉疑动作并立即报告/专业介入。橙：真实性、授权、资料或身份存在重大疑点，先核实再处理；确认故意违法即升级红。黄：常规差错或程序遗漏，及时更正、补报与修复控制。蓝：有依据的专业判断和能力提升，通过复核与训练处理。颜色不是司法等级、犯罪概率或“金额安全线”。小金额的违法不能因暂未达刑事门槛就做。

2.2 认定个人责任要问六件事

第一，谁是法定主体：公司、单位负责人、会计主管、办税员、公司法高管或受托外包人员？第二，实际权限和职责是什么？第三，当时已知/应知的事实和预警是什么？第四，是否亲自策划、签批、制单、抵扣、走账、掩盖或帮助？第五，是否及时拒绝、核实、报告和更正？第六，损害与行为是否存在关联、是否达到法定条件？记录这六项比反复写“本人不承担责任”有效。

2.3 四个常见误区

“法人承担全部责任”：单位负责人负有法定责任，但直接责任人员不能据此免责。“老板说了算”：有效业务授权不包括要求违法。“没拿好处就没事”：工资劳动关系不排除明知帮助。“我留了聊天记录就安全”：记录能说明事实，不会把持续参与违法变合法。刑事通常需符合故意或法律特别规定的过失条件；行政和民事的审查路径不同。依据：[S01](#)第4-5、26条；[S02](#)第14-15、25-31条。

2.4 三种“财务负责人”不要混淆

税务系统登记的财务负责人、企业内部会计机构负责人/会计主管、公司法上的财务负责人，不能仅凭同一个称谓等同。公司法高管认定要结合任命、章程及履职；普通总账或财务主管也不能机械归为高管。接任前核对角色、权限与签认内容；“挂名协议”不能当然对抗法定责任。依据：[S01](#)第20、36、48条；[S07](#)第265条。

3. 必须守住的底线与可接受的专业判断

3.1 不把不存在的事做成存在

不编收入、成本、合同、验收、发票、工资、工时、流水、函证或补贴条件。不因“银行只要个数”“先做进去再冲回”改变这一底线。会计凭证必须追到实际业务；发票查真只是证明票的状态，不能证明交易。依据：[S01](#)第9、13-14条；[S05](#)第21条。

3.2 不把钱当个人资金池

不私占、虚报套款、擅自营利使用、替陌生人走账或收私人回扣。真实公司授权的理财与员工擅自挪用不同；应核实批准主体、权限、额度、用途及收益归属。不能把“会还”“老板口头答应”当完整合法依据。依据：[S02](#)第163、271-272条；[S07](#)第180-181条。

3.3 不通过删除、倒签、串供来“修复”问题

保留原始凭证、系统日志和真实更正轨迹；不要为了检查删除旧版本、拼接聊天或统一假口径。合法档案鉴定销毁有程序，未了债权债务等资料不得只因到期就销毁。依据：[S01](#)第23、41-42条；[S11](#)；[S02](#)第162之一。

3.4 不签无法合理支持的证明

签字前确认签什么、代表谁、证明何种事实、自己核查到什么程度。空白签字、无权限代签、以财务名义证明全部技术验收事实不可取。可以注明真实已核范围与未决事项，但附注不能挽救实质虚假的承诺。对不真实不合法原始凭证应拒绝接受并按规定报告；不准确不完整的退回补正。依据：[S01](#)第14、20、26条。

3.5 哪些事情并不是天然违法

有依据的暂估、会计估计、合理分摊、管理报表调整、真实业务未到票、正规代理支付安排，都需要按事实判断。企业可以选择适合自身的合法核算政策，但不能任意改变以调利润。遇到争议列主流方案、适用前提和备选方案，由有权人员批准并持续一致执行。准则明确要求的内容与企业自定关账日、审批金额、科目明细应分开。依据：[S17-S19](#)。

4. 26个高频场景：从单据到月结

以下颜色为默认行动提示，具体事实变化时要升级或降级。账务分录必须以查明事实为基础；违法业务不能靠设计分录合法化。税务内容重点见R05-R11，跨流程完整分录示范见第8章。

黄 R01 漏记、重复记账与合理估计偏差

流程：核算与报表

业务发生 / 触发场景

月底忙漏一笔费用，或坏账估计随新信息变化。

原始单据

合同、验收、账单、原凭证、估计底稿。

系统操作与控制

查业务单号和接口日志；更正保留原凭证关联，不直接后台改账。

会计与法律判断

无故意不等于完全无责任，但正常估计变化也不是造假；区分当期差错、前期差错、估计变更。

法律依据

[S01](#)第9、14、40条；[S17](#)；[S18](#)；[S20](#)

事前预防

设置重复单据校验、期后账单检查、关账复核与估计审批。

发现后补救

立即登记差错及影响期间；复核更正、税务调整和披露需求，形成原因与预防措施。

对账与月结

费用截止、往来余额、关键估计与期后结算核对。

报表与责任影响

资产负债和损益错报；可能返工、考核或行政责任，不能仅凭差错推断犯罪。

红 R02 为了业绩提前确认收入或伪造验收

流程：核算与报表

业务发生 / 触发场景

老板要求未交付就确认销售，次月再冲回。

原始单据

客户合同、出库、物流、客户签收验收、退货、侧协议。

系统操作与控制

检查销售模块履约状态；拦截无依据总账手工收入和异常反结账。

会计与法律判断

先判断真实履约及控制权；明知编造交易/报告涉及会计法，符合披露犯罪条件才进一步评价刑法161。

法律依据

[S01](#)第9、13、41、42条；[S19](#)；[S02](#)第161条；[S14](#)第197条

事前预防

销售对业务真实性负责；财务独立判断时点，期末重大手工分录双审。

发现后补救

停止虚假分录；保全指令与版本；报告有权治理层，纠正账报并评估对外更正。

对账与月结

期末销售、期后退货、红字票与毛利异常联查。

报表与责任影响

收入、应收、利润虚增；税款未必同步，融资与披露风险扩大。

案例索引

[C07](#)

红

R03 内外两套账、私账隐匿收入

流程：核算与报表

业务发生 / 触发场景

对银行或税局给一套数，内部另记现金和老板卡销售。

原始单据

全部收款渠道、平台流水、门店日报、账套清单。

系统操作与控制

盘点账套、接口、收款码和权限；真实业务完整入账。

会计与法律判断

管理分析账、预算账本身可存在；故意隐瞒法定核算或虚假对外报送才是问题。

法律依据

[S01](#)第9、40、41条；[S04](#)第63条；[S02](#)第201条

事前预防

统一核算口径，建立现金/平台/个人代收申报清单。

发现后补救

停止隐匿；核实完整历史金额与税种；按差错或违法路径更正，涉嫌刑事及时律师介入。

对账与月结

收入-开票-收款-纳税四方核对，解释未开票收入。

报表与责任影响

少计收入税款、账外资产、资金挪用、行政及刑事风险。

案例索引

[C01](#)

红 R04 伪造合同、回函、银行流水与审计资料

流程：核算与报表

业务发生 / 触发场景

为过审计或贷款，PS回单、代客户回函或编验收。

原始单据

原始银行对账单、合同签章版本、审计往来原件。

系统操作与控制

银行直取余额；回函由合法对象自主处理，保留导出版本。

会计与法律判断

审计通过不免除企业责任；贷款报表造假可能涉及骗取贷款等罪，仍需法定后果和主观要件。

法律依据

[S01](#)第13、29、33、41条；[S02](#)第175之一、161条

事前预防

外部确认独立，银行资料来源可验证；报告报送设版本清单。

发现后补救

停止提供；向适当负责人说明真实差异，评估通知审计/银行及法定更正。

对账与月结

存款余额、受限资金、融资条件、或有事项核对。

报表与责任影响

资金/负债失真，融资追索、行政处罚，符合要件可刑事。

案例索引

[C07](#)

红 R05 虚开增值税专用发票：购买、介绍、接受无真实业务专票

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

“付几个点就能补进项”，要求配套空转流水。

原始单据

合同、真实履约、货权/物流、付款与抵扣记录。

系统操作与控制

未核实前暂停疑点发票抵扣处理，标记隔离；不得制造订单与假入库。

会计与法律判断

无真实业务、故意虚增抵扣等有严重风险；逃税与骗抵税款目的影响定罪，不能机械按票种判205。

法律依据

[S05](#)第21、35条；[S02](#)第201、205条；[S03](#)第10-11条

事前预防

核实供应商履约能力和业务；形式齐全不能替代真实交易。

发现后补救

拒绝买票；已取得/抵扣的还原事实、核算税款，由税务负责人和律师制定更正与补缴方案。

对账与月结

进项来源、异常新增供应商、资金回流、期后退票核对。

报表与责任影响

不当抵扣、成本虚增；公司与实际直接责任人员可能分别承担责任。

案例索引

[C01](#)、[C02](#)

红 R06 虚开增值税普通发票及其他发票：自然人代开、虚列成本

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

没有服务，却买咨询费普票或冒用个人代开。

原始单据

服务成果、人员、工时、合同、付款实际受益人。

系统操作与控制

费用单附件留实际成果；对重复个人、集中代开发票筛查。

会计与法律判断

普通发票并非刑事安全区；税务机关代开发票也不证明交易真实。

法律依据

[S05](#)第21、35条；[S02](#)第205之一、201条；[S03](#)第12-13条；[S16](#)

事前预防

真实业务对应真实供应方；不靠“有票”替代验收。

发现后补救

停止虚列；核实票面和已扣除金额，调整账税，涉嫌犯罪不私下销毁证据。

对账与月结

服务采购抽核、所得税扣除凭证清单。

报表与责任影响

费用与利润失真、所得税少缴；虚开发票罪或逃税等需依要件判断。

案例索引

[C03](#)



R07 真实支出缺发票，年底临时找票

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

真实采购未收票，想找另一家公司开相同金额。

原始单据

真实合同、入库验收、结算单、催票记录。

系统操作与控制

按真实业务入账，设置未到票暂估台账；票到匹配而非重复入账。

会计与法律判断

无票≠没有会计业务；所得税凭证与增值税抵扣另行判断，不是全部支出只认发票。

法律依据

[S17](#)第9、12条；[S16](#)第8-17条；[S05](#)第21条

事前预防

逐月催收真实交易方凭证；到汇算时逐项判定，不集中买票。

发现后补救

向实际交易方补换开；特殊无法补开按法定证明条件处理；不符扣除条件纳税调整。

对账与月结

暂估账龄、材料耗用及所得税凭证缺口联查。

报表与责任影响

暂估和应付、成本、税会差异；买票会把资料缺陷升级为故意违法。

黄 R08 逾期申报、错报税种与少缴税款

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

以为无业务无需申报；更换会计时漏接申报任务。

原始单据

纳税义务清单、申报表、扣款回执、通知。

系统操作与控制

电子税局检查“提交成功”和缴款结果两项；双人复核申报日历。

会计与法律判断

逾期不自动等于逃税；欺骗隐瞒、金额比例等要件另查。

法律依据

[S04](#)第25、32、62、63条；[S06](#)第32-33条；[S12](#)

事前预防

责任人、替补人、截止日前检查及异常提醒。

发现后补救

尽快补报更正、缴税与依法滞纳金；符合条件提交首违不罚/从轻依据，不能承诺必免。

对账与月结

账面应交税费-申报-缴款-税局欠税状态对账。

报表与责任影响

罚款、滞纳金、信用与资金成本；故意隐瞒升级。

案例索引

[C09](#)

橙 R09 虚假薪资、应扣未扣与已扣不缴

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

用离职员工身份摊工资；把已代扣个税挪去付货款。

原始单据

人事花名册、考勤、工资审批、银行实付、个税申报。

系统操作与控制

HR-薪资-个税-银行接口核对，离职身份及时更新。

会计与法律判断

应扣未扣与已扣不缴法律路径不同；明知伪造工资或截留税款须立即升级红色处置。

法律依据

[S04](#)第32、63、69条；[S02](#)第201条第2款；[S10](#)

事前预防

薪资人事独立确认；员工申诉核查；税款缴付设专人追踪。

发现后补救

真实核对受益人、扣税与缴税，依法更正补扣补缴；已涉嫌犯罪请律师介入。

对账与月结

应付职工薪酬、实发、个税与社保数据差异逐人解释。

报表与责任影响

工资费用、应付薪酬及税款负债失真；身份信息和劳动纠纷。

红

R10 编造研发、高新资格或补贴材料

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

把普通生产工资一律改成研发，倒填工时与实验记录。

原始单据

立项、研发过程、人员工时、材料领用、项目成果、申报口径。

系统操作与控制

研发项目辅助核算与ERP真实记录关联；保留调整理由与审批。

会计与法律判断

会计研发归集、税收优惠口径和补贴条件分别判断；真实合理分摊不同于伪造。

法律依据

[S01](#)第9、41条；[S04](#)第63条；[S02](#)第201条；具体优惠/补贴另核当期文件

事前预防

财务与研发负责人共同确认证据，缺条件不强报优惠。

发现后补救

暂停不实申请；核实已享金额、补正/撤回与补税退补贴义务，涉嫌诈骗等另行法律评估。

对账与月结

研发费用-项目-优惠申报对账，复核无效和终止项目。

报表与责任影响

研发、费用与所得税错报；追缴、资格与刑事风险取决于具体事实。

红 R11 虚假出口或循环货物骗退税

流程：发票与税务

业务发生 / 触发场景

无真实出口却配报关物流，或循环出口高报金额。

原始单据

购销合同、报关、货物、物流、收汇与退税单证。

系统操作与控制

出口业务数据全链一致；疑点退税提交前复核。

会计与法律判断

骗取出口退税与一般申报差错不同；有真实报关不必然有真实经济交易。

法律依据

[S02](#)第204条；[S03](#)；[S01](#)第13、41条

事前预防

核查交易目的、定价、物流真实性与资金闭环。

发现后补救

立即停止疑点申报，保全单证，律师与税务负责人统一核实退税及依法返还事项。

对账与月结

出口收入、报关、收汇、进项与退税审核状态核对。

报表与责任影响

最高可涉长期自由刑及财产处罚；不能把外贸代理当成免责屏障。

红 R12 侵占公司款、虚增报销或供应商收款

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

改收款账户到自己/朋友名下，虚增采购重量取走差额。

原始单据

供应商主档、过磅入库、付款审批、银行实付、变更记录。

系统操作与控制

主档维护与付款分离；关键数据改动留痕并复核。

会计与法律判断

利用职务便利非法占有单位财物可能构成职务侵占；国有/公共职务身份还需区分贪污。

法律依据

[S02](#)第271、382-383条；[S01](#)第25、35条

事前预防

业务计量、记账、支付相互制衡；独立核对收款对象。

发现后补救

停止行为、保全证据；依法退赔并配合程序，退钱不自动无罪。

对账与月结

主档变更、重复支付、量价差异和个人收款账户检查。

报表与责任影响

现金损失、存货成本虚增；刑事与赔偿、禁业风险。

案例索引

[C04](#)

红

R13 临时借公款炒股、理财或借给熟人

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

认为几天还回来就没事，越权调用公司资金。

原始单据

资金授权、借款协议、用途、收益归属、实际流向。

系统操作与控制

银行付款用途验证；未经审批不得从企业账户转出。

会计与法律判断

挪用可能因营利或非法活动在不足三个月时就构罪；老板口头知情不必然等于有效授权。

法律依据

[S02](#)第272、384条；[S07](#)第180-181条

事前预防

闲置资金只能依有效公司授权及范围使用，职务权限与资金限额一致。

发现后补救

立即停止并依法归还；核清本金收益损失，寻求律师评价，不能以归还替代程序。

对账与月结

非经营转款、其他应收账龄、资金授权与用途复核。

报表与责任影响

资金损失、收益归属和刑事责任；无编制不代表必然按民企罪名。

案例索引

[C08](#)

红 R14 收回扣、拿供应商好处费

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

承诺优先付款换私人转账，返点不入公司账。

原始单据

采购报价、供应商评估、付款排序、折扣协议、个人利益申报。

系统操作与控制

付款权限与采购评选分开；异常收款方/费用抽查。

会计与法律判断

业务折扣真实入账与个人收受回扣不同；非国家工作人员受贿与国家工作人员受贿分开。

法律依据

[S02](#)第163条及国家工作人员相关条款；[S07](#)第181条

事前预防

礼品利益冲突申报；统一折扣政策与例外批准。

发现后补救

停止收受、如实报告、依法退缴；不得通过改名咨询费洗白。

对账与月结

供应商返利入账、采购价与付款优先级异常分析。

报表与责任影响

刑事、辞退及利益冲突；损害采购质量和营运资金。

橙 R15 被假老板、换账户邮件或AI语音骗付款

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

紧急、保密、先付后补，要求转陌生账户或拆单。

原始单据

付款申请、审批链、合同、收款账户变更确认。

系统操作与控制

回拨通讯录已知号码，双人放款；AI音视频也需独立渠道核实。

会计与法律判断

被骗不自动犯罪或全额赔偿；实际职责、过错、因果关系、公司控制缺陷需共同判断。

法律依据

[S01](#)第25、35条；[S08](#)第1191条适用边界；[S09](#)第16条

事前预防

收款主档双审，不能从诈骗者给出的号码验证；紧急付款仍保留最低控制。

发现后补救

立即联系银行申请止付/召回并报警，通知公司，保存时间流水与聊天；不保证冻结追回。

对账与月结

银行实际流水由独立人员取得，按日处理陌生账户及拆单付款。

报表与责任影响

现金损失、劳动赔偿争议；不是按损失固定比例赔。

案例索引

[C05](#)

红 R16 出借账户、身份证、U盾帮人走账

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

兼职群称只用银行卡收转款即可赚佣金。

原始单据

账户开户授权、每笔交易背景、最终受益人及沟通记录。

系统操作与控制

严禁把个人或公司银行登录交给不明人；异常时按银行程序限制账户。

会计与法律判断

账户借出不自动构成所有罪名，但明知网络犯罪/犯罪所得等帮助可涉帮信、掩隐或洗钱；分别核明知与来源。

法律依据

[S02](#)第191、287之二、312条；[S15](#)

事前预防

拒绝无业务代收代付与账号买卖；核验真实委托和合法用途。

发现后补救

停止转款，联系银行和公安依法处置；保留全链流水，不私自转走疑似赃款。

对账与月结

新增账户、授权和非业务流水扫描。

报表与责任影响

账户冻结、调查、行政或刑事责任及信用损失。

红 R17 销毁账簿、删凭证与清空电子账套

流程：档案、系统与数据

业务发生 / 触发场景

检查前让IT删账套或把旧账凭证当废纸处理。

原始单据

档案清册、保管期限、鉴定意见、销毁批准及系统日志。

系统操作与控制

禁止未经程序删除；涉及检查/诉讼资料立即保全，备份只读副本。

会计与法律判断

合法到期鉴定销毁与为隐瞒而故意销毁不同；未了事项资料即便到期也不能当然销毁。

法律依据

[S01](#)第23、41-42条；[S11](#)第14-19条；[S02](#)第162之一

事前预防

档案保管独立；销毁清单、审批、监销、记录完整。

发现后补救

立刻停止；隔离设备防覆盖，由授权人员恢复并保全；如实报告，不制造“意外损坏”。

对账与月结

档案索引、电子文件可读性、备份恢复抽测。

报表与责任影响

证据与经营记录灭失，可单独成罪；老板命令不免责。

案例索引

[C06](#)

橙 R18 系统迁移丢账、反结账和接口绕过

流程：档案、系统与数据

业务发生 / 触发场景

上线新ERP只迁期末余额，旧明细打不开；后台直接改数据。

原始单据

迁移方案、字段映射、迁前后余额、明细、接口日志和批准记录。

系统操作与控制

先在测试环境核总额/笔数/关键字段；只读保存旧系统并测试恢复。

会计与法律判断

IT生成不免核算责任；无意错误与故意掩盖分别处理。

法律依据

[S01](#)第13、23、25、40条；[S11](#)第8-9条

事前预防

导入-审核-过账分离，反结账受控；上线验收有财务签认。

发现后补救

停止错误接口扩散，备份现场；重建可追溯差异和合规更正，勿静默覆盖。

对账与月结

业务子系统-明细账-总账-报表核对。

报表与责任影响

累计差错、档案缺失、月结延误及管理问责。

橙 R19 共享账号、代签与印章U盾集中一人

流程：档案、系统与数据

业务发生 / 触发场景

老板让财务代签其名字，记账人同时保管全部支付工具。

原始单据

授权书、印章台账、用户权限、审批日志、银行授权。

系统操作与控制

个人账号实名独用，分开保管经办/复核U盾；配置不相容权限。

会计与法律判断

系统留你的名会增加解释负担，但不是自动定罪；真实有效代理亦不能用来制作虚假签认。

法律依据

[S01](#)第20、25、35条；[S07](#)第180条

事前预防

明确签字含义、授权边界和期限，禁止空白签字盖章。

发现后补救

收回共享权限、换密和重新分权；核查已发生交易，不伪造补签日期。

对账与月结

用户清单、特权日志、用印及支付授权复核。

报表与责任影响

责任难界定、支付失控、代理争议；严重后果依行为定性。

橙 R20 把工资、身份证、客户资料上传未经批准AI

流程：档案、系统与数据

业务发生 / 触发场景

为自动分析把整套财务数据和银行账户交给公共工具。

原始单据

数据目录、处理目的、授权依据、供应商条款、访问日志。

系统操作与控制

最小字段与脱敏；受控环境只读，禁止AI直接掌握付款/申报凭据。

会计与法律判断

使用AI本身不当然违法；个人信息处理需合法基础与安全措施，财务保密义务独立存在。

法律依据

[S10](#)第6、13、21、28、51、55、57、66条；[S01](#)第37条；[S02](#)第253之一

事前预防

工具准入与数据分级；输出有来源复核、金额校验和审批。

发现后补救

停止继续上传，按权限撤销分享并留审计轨迹；评估泄露范围，依法通知/报告和补救。

对账与月结

外发数据、API账号、自动任务、权限与异常日志检查。

报表与责任影响

隐私/商业损失、行政与严重情形刑事责任；AI结论错误仍需人工审核。

橙 R21 挂名财务负责人、兼职记账或出借证件

流程：任职与交接

业务发生 / 触发场景

公司说“只是税务登记，不用管账”，仍让实名与刷脸。

原始单据

劳动/服务合同、任命文件、章程、职责、税务和银行登记。

系统操作与控制

实名角色与真实权限一致，列明能看什么、能审批什么。

会计与法律判断

税务登记、会计主管、公司法财务负责人是不同概念；既不是挂名就自动坐牢，也不是未实际干活就必然免责。

法律依据

[S01](#)第4、20、26、36、48条；[S07](#)第180、188、265条；[S02](#)第25-31条

事前预防

接岗前看历史账税、实际权限与汇报通道，不接受只有责任没有资料的安排。

发现后补救

核实任职和登记事实、书面要求调整，必要时通过主管机关渠道处理；停止提供虚假声明。

对账与月结

外部登记名单与在岗任命、权限定期核对。

报表与责任影响

被调查核实、处罚赔偿及声誉损害；按实际履职和主观过错认定。

**R22 接手烂账，被要求确认以前全部无误**

流程：任职与交接

业务发生 / 触发场景

前任走后只有余额表，欠税、私账与未决事项无人解释。

原始单据

交接基准日、账套、余额调节、欠税、合同、档案缺件清单。

系统操作与控制

取得只读历史账并导出基准；分开交接数量和实质核验结论。

会计与法律判断

历史问题不因入职自动归你；接手后明知继续掩盖/签假报表会产生自己的责任。

法律依据

[S01](#)第14、26、27、39条；[S02](#)第25-31条

事前预防

“已接收”与“核实无误”分栏；列未决事项、责任人、期限及监交人。

发现后补救

先保全和报告，按优先级核实；重要差错和税务问题安排整改，不以签免责条款代替行动。

对账与月结

首月加强银行、应交税费、库存与往来核验。

报表与责任影响

期初错报、历史税债、融资风险与个人签认风险。

黄 R23 离职没交接、实名和网银权限仍在

流程：任职与交接

业务发生 / 触发场景

劳动关系结束，但个税办税员、银行复核员仍是本人。

原始单据

离职文件、交接清单、监交签认、解绑申请和回执。

系统操作与控制

移交后撤销ERP/OA/网银/税务权限；由有权机构核实状态。

会计与法律判断

离职不抹去既往责任；继续保留登记也不自动承担离职后全部行为。

法律依据

[S01](#)第39条；[S07](#)相关职责规则

事前预防

离职前列全系统清单，委托事项终止通知，保留合法交接证据。

发现后补救

书面催办变更；按当地税务/银行身份异议流程办理，避免代人继续申报签字。

对账与月结

核实未完成申报、挂账、票证与钥匙的后续接收人。

报表与责任影响

身份被冒用、后续争议和调查成本。

橙 R24 盘亏、报废、返利与成本分摊被用来调利润

流程：成本、业务与判断

业务发生 / 触发场景

仓库损失不处理，把废料款私分；改变分摊只为达标。

原始单据

盘点表、生产工单、领退料、报废鉴定、返利条款和成本方案。

系统操作与控制

锁定工单结转逻辑，盘点调整经业务与财务审批。

会计与法律判断

有依据的估计与成本方法选择不同于故意隐瞒资产损失；具体成本口径不能随意变更。

法律依据

[S01](#)第9、27、41条；[S17](#)第12、15-18条；[S02](#)第271条适用时

事前预防

计量实物、账务、批准分离；分摊动因可解释、持续一致。

发现后补救

核实差异与归属期；真实入账并核税；涉侵占时保全证据，不能冲进损耗了事。

对账与月结

进销存、产量、耗用、毛利、废料收款与盘差联查。

报表与责任影响

存货、成本、利润和所得税失真；经营决策偏差。

案例索引

[C04](#)

蓝 R25 正常判断分歧、流程不熟和职业成长

流程：成本、业务与判断

业务发生 / 触发场景

不熟ERP或对减值估计有不同意见，担心一出错就坐牢。

原始单据

准则适用说明、可得数据、备选方案和审核意见。

系统操作与控制

测试环境练习，实操有人复核；不把不会做变成绕过权限。

会计与法律判断

合理判断有证据可解释；蓝色不代表永久免责，发现实质错误仍需更正。

法律依据

[S17](#)；[S18](#)；[S01](#)第36条

事前预防

不确定时列事实和选项，限定待核结论；持续学习关键月结流程。

发现后补救

先核实信息和准则，向上级提交书面判断；确有差错转R01路径。

对账与月结

记录估计变化理由、未决事项和复核意见。

报表与责任影响

返工、绩效、声誉压力可管理；没有证据支持“会计普遍会坐牢”。

橙 R26 老板私人消费、公私资金混用

流程：资金与个人利益

业务发生 / 触发场景

老板买房、旅游走公司账，让财务统一记业务招待费。

原始单据

真实用途、人员、公司决议或批准、往来及工资分配依据。

系统操作与控制

分类真实经济事项；关联方往来与费用分开核算。

会计与法律判断

老板批准不等于合法税前扣除；能否构成借款、报酬或分配须按事实及有效程序判断，不能一律挂其他应收。

法律依据

[S01](#)第9、14条；[S07](#)第180-181条；[S16](#)；[S04](#)第63条适用时

事前预防

列公私支出审核规则，关联方交易单独审批与对账。

发现后补救

拒绝假用途，核实真实归属及税务；已错误扣除依法调整。

对账与月结

关联方往来账龄、非经营付款和个人报销抽核。

报表与责任影响

费用、应收、权益及个税/所得税风险；持续隐瞒升级红色。

5. 常用法条与后果：重点看条件，不只背刑期

5.1 会计法2024：行政责任已明显提高

一般不依法设置账簿、随意变更处理方法等，主要查第40条；伪造、变造、虚假报告及隐匿故意销毁查第41条；授意指使强令查第42条。现行第41条对直接责任人员罚款为10万-50万元，情节严重为50万-200万元，并有会计人员五年禁业规定；单位另有罚没规则。第38条对因所列会计相关违法行为被追究刑事责任的人员规定不得再从事会计工作，不能扩大成“所有犯罪一律终身禁业”。按具体行为和条款核定，行政处罚也受减轻不罚和同一行为罚款规则约束。[S01][S06]

5.2 逃税：金额、比例、手段与追缴程序一起看

刑法201条结合S03第2条：纳税人以欺骗、隐瞒手段虚假申报或不申报，逃税额10万元以上且占应纳税额10%以上可进入相应刑事评价；数额50万元以上且比例30%以上对应更重档次。法定刑有三年以下、三至七年两个主要档，并处罚金；存在跨年度、扣缴义务人和其他具体计算问题，不能只拿一张票额比较。已扣已收税款不缴与应扣未扣分开。[S02][S03][S04]

5.3 虚开：专票和普票都有刑事边界

刑法205条虚开抵扣类发票主要刑期档为三年以下、三至十年、十年以上或无期；S03第11条虚开税额10万、50万、500万元分别涉及入罪及数额档次，另有严重情节条款。这里看税额，非价税合计。205之一普通发票虚开也可判刑，主要档为二年以下及二至七年；S03第13条票面金额50万元以上只是“情节严重”的一种标准，份数和既往处罚等也可能满足条件。单位犯罪的处罚与自然人罚金条文应分别核对，不能将个人罚金档机械套到单位所有员工。[S02][S03]

5.4 形式造假与具体罪名之间仍需判断

S03第10条规定，为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的且没有因抵扣造成税款被骗损失的，不以205条论处；符合其他犯罪的依法处理。这不等于为贷款开假票合法。最高法C01进一步提示应按实际逃税或骗税目的定性；C02说明无业务走账帮助骗税仍受惩处。虚开发票行政责任同样存在。[S03][S05]

5.5 销毁、侵占、挪用与受贿

刑法162之一：隐匿、故意销毁依法应保存的会计资料，情节严重可处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处相应罚金。271条侵占强调利用职务便利非法占有；272条挪用还按用途与期限等判断，营利/非法活动不能以未满足三个月为护身符。163条涉及非国家工作人员利用职务收受财物为他人谋利等。公共职务身份可能转入贪污、挪用公款等条款。金额标准、单位/个人身份及追诉时点应在个案再次核验。[S02]

5.6 对外报告、融资和公司高管赔偿

会计法适用于一般会计工作；证券法85、197条还涉及适用主体的虚假陈述和披露责任；刑法161条有特定信息披露义务、后果或严重情节，普通企业一个小差错不能直接套此罪。公司法180、188条规范高管忠实勤勉及损害公司赔偿，191条涉及履职损害他人的责任安排。财务负责人应取得足够资料、履行审核并记录异议，不能只依赖“审计已经签了”。[S01][S02][S07][S14]

5.7 被骗或错付：不是当然全额赔偿

内部劳动损失赔偿需核查约定是否合法、员工过错、因果关系、实际损失与企业控制责任，并依具体争议处理。民法典1191条是执行工作造成他人损害的用人单位责任及追偿规则，不是所有内部损失的统一计算式。工资支付暂行规定16条的月扣20%及最低工资保护，不代表赔偿总额只到20%，也不授权企业随意罚款。先保全和止损，不在事实不清时签全额赔偿承诺。[S08][S09]

5.8 个人信息、保密与AI的真实边界

工资、身份证、金融账户和客户资料要按合法目的、最小必要及安全措施处理；敏感信息、委托处理和跨境提供可能有额外要求。合法处理基础不限于同意，也可能来源于依法人力资源管理或履行法定义务，但不能因此任意外发。AI适合查重、对账建议与异常提示；政策适用、真实性判断、付款授权、税务提交与对外报告需要明确人工责任。[S10][S01第37条]

6. 发现问题后的补救SOP

6.1 先分类，再行动

一般差错：保留原记录→核算期间金额→复核更正→必要申报调整→修复控制。已经违法但是否犯罪不明：暂停涉嫌动作→保全→有权负责人/法务核实→依法补正补缴→跟进处理。已经收到调查通知、被要求配合刑事程序或有明显犯罪事实：尽快由合适律师介入，保存文书并如实配合；公司与个人利益冲突时，个人应获得独立意见。不要把“赶紧私下抹平”当补救。

6.2 止损与证据保全（建议内部流程，不是法定时限）

付款被骗立即联系银行并报警；数据泄露停止继续传播并按规则处置；假业务暂停相关开票、申报和转款。保全原始文件、账号和日志、版本、通讯及时间线，记录谁何时做了什么。由有权人员留存并控制访问，不得擅自带走全公司数据，不更改证据，不串联虚假口径。紧急性按实际事件和文书期限决定。

6.3 一般会计差错怎么更正

先判断适用企业会计准则还是其他制度。本手册示例假设执行企业会计准则。估计因新信息改变通常未来适用；重要前期差错通常追溯重述，法定不切实可行情形另处。发现当期记账错误保留原凭证关联后更正；不能一律用“以前年度损益调整”，也不能把所有跨年补税一律计当期。列会计分录、所得税影响、比较报表和附注影响，由负责人复核。[\[S18\]](#)[\[S20\]](#)

6.4 补税、滞纳金、罚款、退赔分别结清

补税修复税收债务，滞纳金是逾期税款负担，行政罚款是处罚，退赔则可能补偿受损公司或其他人，四者不能互相替代。征管法32条通常按日万分之五加收滞纳金，责任与期间的特殊规则如52条另核。错误更正后重新核账-申报-缴款回执，勿只拿提交截图当已完成。[\[S04\]](#)

6.5 哪些情况可能从轻、减轻或不罚

行政处罚法32条规定主动消除/减轻危害等依法从轻或减轻；33条区分轻微及时改正且无危害的不罚，以及初次、轻微、及时改正可以不罚。税务首违不罚还要匹配适用事项与条件。刑法67条自首有自动投案、如实供述等要求；一般如实说明不必然等于自首。退赃、退赔、认罪认罚及有效合规可能影响处理，但不保证不起诉、缓刑或免刑。[\[S06\]](#)[\[S12\]](#)[\[S02\]](#)

6.6 逃税补税免刑有严格前提

刑法201条第4款与S03第3条的特别路径，涉及依法追缴通知、在规定/批准期限内足额缴税及滞纳金、履行行政处罚等，并关注公安立案前及五年内既往处罚等排除条件。不能把它推广为“任何涉税犯罪被查后补税都没事”，也不能当然适用于扣缴义务人的所有行为。虚开、骗退税等整改从宽另按S03第21条及其他规定判断。应及早让熟悉税刑衔接的律师核对程序和回执。[S02][S03]

6.7 形成一张问题关闭单

建议字段：发现时间、事实及资料索引、本人职责、涉及期间/金额/税种、初步性质、已采取止损、汇报对象、法定期限、负责人、账务调整、申报及缴款回执、控制修复、独立复核、剩余风险。事实未清可以填“待核”，不要擅自写“没有任何风险”。复核人确认真实完成后关闭；仅补一份制度不能证明问题已消失。

6.8 正式程序中的基本做法

核验来访机构与文书，按合法要求提供真实完整材料，保留提交清单和签收记录；不隐瞒阻碍，也不把自己不确定的事实推测成确定陈述。注意处罚文书中的陈述申辩、复议诉讼等救济渠道与期限，交专业人员判断；不自行假设所有文书适用同一期限。涉及逼迫、威胁或报复时依法寻求保护。会计法26、28、43条提供相关履职和保护规则。[S01]

7. 9个官方案例：结论可以学，量刑不可照搬

下列均来自法院、检察机关、证监会或税务机关官网。报道不是完整案卷；“一审”“二审”“行政决定”按公开内容区分。摘述不用于预测个人案件量刑。

C01 接受虚开专票：郭某、刘某逃税案

最高法发布2025-11-24

事实：以虚开进项冲抵企业自身应纳税款。

公开结果：二审改按逃税罪，郭某六年、刘某二年并处罚金。

实务启示：先看逃税还是骗税目的，不能单凭专票认定205条。

适用边界：当事人为实际控制人、法定代表人；并非所有接受虚开专票均按逃税罪。

[查看官方来源](#)

C02 安排会计走账：陈某某虚开专票案

最高法发布2025-11-24

事实：明知无真实货物交易，安排会计走账，帮助取得用于继续虚开的进项并收好处费。

公开结果：以虚开增值税专用发票罪判处三年六个月、罚金三十万元；二审维持。

实务启示：纸面资金链不能证明业务真实；听从安排也需审查自身行为。

适用边界：公开材料未列会计人员各自裁判结果，不推断他们均被判刑。

[查看官方来源](#)

C03 普通发票也能入刑：自然人代开虚开发票案

最高检发布2023-06-13

事实：通过网络组织虚构业务、代开普通发票牟利。

公开结果：一审对汤某、孙某等判刑；2023-05-25二审维持，最高刑期五年六个月。

实务启示：普票、自然人票或税局代开均不能为不存在的服务提供真实性。

适用边界：本案行为及审判早于2024税收刑事解释；不能拿旧案金额直接作为当前立案标准。

[查看官方来源](#)

C04 会计篡改过磅单侵占34万余元

最高检发布2026-01-13；2025年6月判决

事实：监利米业公司会计李某在2023-2024年篡改单据虚增粮重，43次侵占资金；家属全额退赔。

公开结果：法院判一年、缓刑一年、罚金一万元。

实务启示：退赔不等于无罪；计量、记账、付款相互制衡能堵住真实漏洞。

适用边界：官方办案报道，未披露完整判决书与全部量刑事实；不据此预测另一案可缓刑。

[查看官方来源](#)

C05 财务经理被骗转出60万元的赔偿争议

法院网站2017-04-28刊载

事实：杜某收到假总经理QQ指令，让出纳分12笔向陌生账户支付60万元。

公开结果：北京二中院二审维持赔偿12万元的处理。

实务启示：法院结合员工过错与企业管理风险分担，不能说被骗必全赔或永远只赔20%。

适用边界：20%是个案比例；发生在民法典实施前，不称其直接适用民法典1191条。

[查看官方来源](#)

C06 按老板指令销毁会计资料：裕达案

法院公开一审报道（2017年）

事实：多名人员按他人指使参与故意销毁会计资料。

公开结果：部分被告判处有期徒刑或缓刑，部分定罪免予刑事处罚。

实务启示：接受指令、从犯或退悔影响评价和量刑，不能把“老板让我做”当合法依据。

适用边界：引用一审公开宣判信息；所引页未披露后续程序。免予刑罚不同于无罪。

[查看官方来源](#)

C07 康美药业财务造假行政处罚

证监会决定2020-05-13

事实：定期报告虚增收入、货币资金等并存在重大遗漏；财务总监庄义清签字保证报告。

公开结果：庄义清被认定为其他直接责任人员，警告并罚款25万元。

实务启示：签字要建立在履职审查上；财务负责人不是可以无条件代签的空名。

适用边界：行政决定适用2005年证券法；25万元不是现行最高罚款，也不是其全部可能法律后果。

[查看官方来源](#)

C08 无编制医院财务人员挪用公款：刘燕案

最高检发布2018-11-20

事实：刘燕虽为临时聘用人员，实际在公立医院从事财务管理，将资金用于赌博。

公开结果：二审纠正罪名为挪用公款罪，判三年、缓刑五年。

实务启示：识别是否从事公务应看实际身份和职责，不能只看有无编制。

适用边界：公共机构身份判断案例；不能照搬为普通民企会计的罪名和量刑。

[查看官方来源](#)

C09 轻微漏申报及时改正的首违不罚

江苏税务网站2025-12-30发布

事实：阜宁饮品店发生漏申报，在责令期限内改正且符合当地适用条件。

公开结果：报道记载依法未予行政处罚。

实务启示：一般程序差错有依法纠正和不罚空间；要逐项匹配清单与条件。

适用边界：地方税务网站刊载报道，不等同全国统一“每年第一次都免罚”。

[查看官方来源](#)

8. 四个仿真实务案例：完整业务链

8.1 制造业：原材料100万元，先入库后收票

【仿真设定】一般纳税人、执行企业会计准则，购料不含税100万元，税率假定13%，当月验收入库未收票且未付款；次月取得合法专票并满足抵扣条件；第三个月付款。业务→采购审批、合同、验收及入库。系统→采购订单收货生成暂估或收货未清项，具体取决ERP配置。判断→真实材料已符合资产确认条件，不能因无票不记账。分录示例→当月借原材料100万，贷应付账款-暂估100万；不凭估算税额申报抵扣。次月可先冲暂估，再借原材料100万、借应交税费-应交增值税（进项税额）13万、贷应付账款-供应商113万；若系统直接清理收货未清项，则用配置一致的匹配办法，不重复入库。第三月借应付账款113万、贷银行存款113万。以上科目明细与票到冲回路径是常见实务示例，不是所有ERP统一规定。

8.1 续：税、对账、月结和风险

税务→会计暂估不等于已经取得抵扣凭证；所得税关注材料是否实际耗用进入成本、凭证条件及汇算处理，未耗用存货不能直接作当期费用扣除。对账→采购订单、收货、发票、供应商对账、付款匹配。月结→暂估清单逐笔列供应商、入库单、金额、票期和催票人。报表→当月原材料和负债各增100万；尚未领用不直接影响利润。风险→用陌生公司票抵扣或补成本，可能从真实业务缺票升级为虚开；合法路线是向真实交易方催补凭证。采用“到票冲暂估”或“收货未清项匹配”由公司按系统能力确定，实质与完整性应一致。会计依据S17；税务依据S13、S16；实务方案为本手册建议。

8.2 贸易业：收到“老板”指令付60万元

【仿真设定】一条聊天说项目保密，要立刻向新个人账户付60万元。业务→尚未确认交易与授权；原始单据→缺合同、收款变更确认及正式审批。系统→保持未付款，按已知通讯录回拨真实负责人，再由独立复核人核对账户；AI声音或视频不能替代独立验证。判断→未证实的付款指令不构成采购费用。分录→未付款不为了“先走流程”编凭证；已被骗付出则及时反映资金减少，并按查明事实、可收回权利及后续审批判断其他应收/损失处理，不能一概借应收员工款。税务→损失扣除凭证和条件另核，不为损失买费用票。对账→银行流水实时核；月结→跟踪追回和损失评估；报表→现金减少、可收回款或损失按事实列报。风险→先银行止付/召回及报警，再评估个人过错与公司控制；具体借鉴C05，不照搬赔偿比例。

8.3 科技业：12月确认尚未交付的200万元收入

【仿真设定】合同200万元，项目尚未交付，也不满足在某一时段内确认收入的条件，客户支付60万元预付款，暂不展开具体增值税分录。单据→合同、里程碑、进度、验收、预付款。系统→记录真实履约状态，不能为了冲业绩把未验收改为验收。判断→收款或开票并不自动代表控制权转移；如另一个项目满足时段条件，应按实际进度另行判断。分录→此例收款借银行存款60万元、贷合同负债等适用科目60万元；具体税额

及科目拆分按纳税义务时点和开票事实处理，不凭本例忽略应纳税款。未达到确认条件不做200万元收入。税务→会计与纳税义务时点分别核；对账→合同额、收款、履约、开票、纳税；月结→期末手工收入和期后冲回专项核；报表→预收形成负债，不能虚增收入利润。风险→伪造验收不是估计选择；给业务的合法替代是展示订单、回款、合同负债和真实项目进度。依据S19、S13；该案例为仿真。

8.4 接岗第一周：前任留下50万元无法解释的其他应收

【仿真设定】总账写“其他应收-某个人50万元”，老板要求冲管理费用并保证过去账没问题。业务→可能是真实借款、代垫、侵占或历史误账，不能先定性质。单据→原付款、协议、往来确认、授权、对方身份与追收记录。系统→只读保存期初，分列已接收和待核实，调整必须挂原凭证。判断→资料不明时先调查报告，不直接洗进费用。分录→查明为借款按真实往来核算并评估减值；查明历史差错按重要性和适用准则更正；查明侵占按法律及损失事实处理，不能用统一分录包办。税务→真实损失、个人借款相关税务需结合身份与用途另核。对账→当事人、银行、合同多源验证；月结→列重大未决事项、责任人与期限；报表→评估资产真实性与减值/期初调整。风险→历史问题不会仅因入职自动转移，但你签假承诺或参与掩盖会形成新行为。依据S01、S18；实务调查步骤为建议。

9. 岗位控制、跨部门沟通与自我保护

9.1 总账岗位至少要抓住什么

总账不是只把凭证汇总。对关键异常应能追溯到业务子系统、明细、总账和报表：银行余额与未达，往来账龄，库存/工单/成本，暂估与截止，税账表，工资与实付，重大手工分录，报表勾稽和日志。发现问题要形成责任人和期限；不能因为“出纳做的”“税务会计报的”就跳过属于自己的复核职责。具体分工由组织决定，不能据此把全部控制压给总账一人。

9.2 财务主管的额外任务

把哪些岗位经办、哪些复核、谁能付款、谁能改主档和反结账写清；人员不足时通过老板/独立复核、银行限额、抽查与日志监督补偿，并保留未解决风险上报。审批金额、关账日期、例外授权是企业政策，可调整；真实性、法定申报、档案和不相容要求不能因人少取消。绩效指标也要避免逼迫团队编造收入或延迟费用。

9.3 向老板拒绝违法要求的表达

示例：“这笔交易目前没有履约依据，我不能把它作为真实销售入账。这样会影响报告真实性。我们可以先在经营看板列已签订单和回款，等确认条件达到后计入收入。我会把缺少的材料、预计完成时间和影响金额列清。”若持续要求违法，报告有权治理层并取得必要专业支持；不要一边表示不同意一边继续做假凭证。

9.4 对采购与销售：明确他们需要交什么

采购提供交易方、订单、验收、结算与变更；仓储对数量和状态负责；销售提供合同、履约与退货；财务解释核算/纳税需要的依据。不要只说“票不对不能报”；应说清欠哪项、由谁补、何时补、未补的合法替代处理。对真实未到票业务可暂估，对不存在的业务不可用票补真实性。

9.5 入职面试时反向了解公司

询问月结完成日与积压问题、财务人数和分工、ERP模块与接口、税务检查与欠税、个人代收款、重大历史调账、出纳和复核权限、财务能否独立取得银行资料、老板面对异议如何决策。避开一见“公司不规范”就一票否决：有差错且愿意提供资料整改，与要求你持续伪造业务，是两类情况。若拿不到必要资料，不应作无依据的核实承诺。

9.6 离职、兼职与资料留存

正式交接按照会计法39条安排监交，写明资料、余额、未决事项及接收人。登记/授权变更以相关机构状态为准；公司不配合时保留催办证据并使用其异议渠道。兼职同样要核业务真实性、客户身份与服务范围，不能卖实名或账号。保留证明本人履职所必需、合法取得的证据，注意财务保密和个人信息，不把离职自保变成泄密。[\[S01\]](#)[\[S10\]](#)

9.7 AI适合做什么，人工保留什么

可自动：凭证字段提取、重复票提示、账表差异定位、账龄整理、异常交易候选与法规检索初稿。需人工：交易真实性、税法现行适用、成本政策、收入控制权、关联方实质、损失责任、最终凭证/申报/支付/报告。建议先只读分析→测试样本验收→复核输出→受限自动执行，并有日志、撤销与责任人；OCR和模型错误不能被自动过账放大。

9.8 入职、月结、应急、离职行动表

Excel“03行动清单”可筛选阶段并填写实际负责人、完成日期、状态与证据位置。建议期限是管理安排，不替代法定期限。

10. 面试训练与知识库关联

10.1 面试题：老板要求无票费用不入账怎么办

考察：是否区分权责发生制、税务扣除与凭证管理，以及能否沟通。合格答案：先查业务真实性、归属期间和金额，依据真实单据核算；建立催票和税会差异台账，汇算按规定处理；拒绝找无关方补票。企业落地：采购确认验收和结算、财务暂估及后续匹配、税务复核凭证。关联R07、案例8.1。

10.2 面试题：交接发现历史账有问题怎么办

考察：风险判断、责任边界、核查与推动整改。合格答案：先锁定交接基准和缺件，不签无依据保证；查银行和税款等高风险科目，区分差错与舞弊，向适当层级报告，逐项整改并留闭环证据。企业落地：交接表分已收、已核、未决、责任人、完成日。关联R22、案例8.4。

10.3 面试题：如何防止付款被骗

考察：能否设计可执行控制，兼顾业务时效。合格答案：付款业务与授权核验、供应商变更独立回拨、经办复核分离、限额和异常提醒；紧急付款也保留最低控制；被骗立即银行止付/召回、报警和保全。不要回答“我保证永不出错”，要说明控制与应急。关联R15、C05。

10.4 面试题：做错账是不是犯罪，补税能不能免责

考察：是否恐慌、是否把刑事与行政混为一谈。合格答案：先识别故意/过失、具体行为、角色、金额后果与程序；一般差错及时更正不等于犯罪，故意虚假核算也不因金额小就合法；补税从宽及逃税特别不追刑条件有严格边界。对个案不擅自保证结论。关联第2、5、6章。

10.5 建议的下一轮练习

练习A：把R07、R05、R01分到颜色并解释区别。练习B：按案例8.4写一张交接未决事项单。练习C：用60秒回答“老板要求提前确认收入”。练习D：给一个三人财务团队分配经办、复核、付款和主档权限。当前状态为“资料已建立，待学习与演练”，不等同你已经掌握。之后回到M02-001月结，把风险检查点嵌进关账日历。

10.6 本主题在知识体系中的位置

主题M12-001：会计职业风险。主模块M12（ERP、内控与AI）；强关联M01组织与交接、M02月季年结、M03全科目核对、M06成本存货、M08资金、M09税务、M10报表合并、M11经营分析及面试训练。制造/科技/贸易场景都采用同一责任框架，再补本行业控制。后续有真实问题时新增案例和法源复核日期，不悄悄覆盖旧版本。

附录：法源与版本索引

优先使用财政部、国家税务总局、人大、最高法等官方来源；部分法规链接为机关官网转载。法规的公布日、施行日和案例发布日不是同一概念。适用时还应看行为发生日、新旧法衔接和当地合法裁量/办理规则。本次未将征求意见稿作为现行法。

S01 中华人民共和国会计法（2024年修正）

2024-07-01起施行本次修改 | 检索核验2026-09-08

第4、5、9、13、14、20、23、25-29、33、35、37-43、46-48条；财政部全文。官网偶发打不开，可查北京市审计局2025-02-25同名全文。

https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjfxcgc/kjfqw/202408/t20240814_3941788.htm

S02 中华人民共和国刑法（含刑法修正案十二）

修正案十二2024-03-01施行 | 检索核验2026-09-08

第14、15、25-31、67、161、162之一、163、175之一、191、201-205之一、211、253之一、271、272、287之二、312、382-384条。

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5212248/content.html>

S03 两高关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释

法释〔2024〕4号；2024-03-20施行 | 检索核验2026-09-08

第1-4、10-13、21条；金额标准、逃税追缴程序、虚开构成及补税从宽。

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100013/c5221829/content.html>

S04 中华人民共和国税收征收管理法

2015年修正现行文本 | 检索核验2026-09-08

第25、32、52、60、62-64、69、70条；2025年修订征求意见稿不能作为现行法律。

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5195081/content.html>

S05 中华人民共和国发票管理办法

2023年国务院令第764号修改 | 检索核验2026-09-08

现行第21条禁止虚开；第33、35、39条责任。旧文中第22条的编号不能直接照抄。

<https://shanxi.chinatax.gov.cn/web/detail/sx-11400-545-1781492>

S06 中华人民共和国行政处罚法

2021-07-15施行修订文本 | 检索核验2026-09-08

第29、32、33条；同一违法行为罚款规则、从轻减轻、不予处罚边界。

https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202101/t20210122_309857.html

S07 中华人民共和国公司法

2024-07-01施行 | 检索核验2026-09-08

第180、181、188、191、192、265条；高管、忠实勤勉与损害赔偿。

https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202312/t20231229_433999.html

S08 中华人民共和国民法典

2021-01-01施行 | 检索核验2026-09-08

第1191条针对工作人员执行任务造成他人损害的用人单位责任及追偿，不直接包办全部内部劳动赔偿争议。

<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html>

S09 工资支付暂行规定及人社部门说明

劳部发〔1994〕489号；1995-01-01施行 | 检索核验2026-09-08

第16条：依法依约承担损失时，月工资扣除一般不超过当月工资20%，扣后不得低于当地最低工资；不是总赔偿上限。

<https://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2020-08-10/227623.shtml>

S10 中华人民共和国个人信息保护法

2021-11-01施行 | 检索核验2026-09-08

第6、13、21、28、38-39、51、55、57、66条；最小必要、委托处理、敏感信息、安全和泄露处置。

https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfxfg/202503/t20250310_1958923.html

S11 会计档案管理办法

财政部、国家档案局令第79号；2016-01-01施行 | 检索核验2026-09-08

第8-9、14-19条；电子归档条件、保管期限、鉴定销毁、未了事项。

https://www.mof.gov.cn/zcsjtsqgb/gztsqgb/201512/t20151211_3578376.htm

S12 税务行政处罚“首违不罚”事项清单（第一批）

税总公告2021年第6号；2021-04-01施行 | 检索核验2026-09-08

清单事项并满足首次、危害后果轻微、及时改正等条件；不是首次偷税或虚开均不罚。

<https://shanxi.chinatax.gov.cn/web/detail/sx-11400-548-1732111>

S13 中华人民共和国增值税法

2026-01-01施行 | 检索核验2026-09-08

第37-38条及全文；2026年业务应按增值税法及配套制度复核，暂行条例已废止。

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5237365/content.html>

S14 中华人民共和国证券法（2019年修订）

2020-03-01施行 | 检索核验2026-09-08

第85、197条；适用主体的信息披露与责任。上市公司案例旧处罚金额不能直接套现行法。

https://www.npc.gov.cn/c2/c30834/201912/t20191231_304436.html

S15 两高一部关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见

2025-07-28发布 | 检索核验2026-09-08

出租出借账户、网络犯罪帮助的综合判断；不能只凭某一流水金额认定有罪。

<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472121.html>

S16 企业所得税税前扣除凭证管理办法

税总公告2018年第28号；2018-07-01施行 | 检索核验2026-09-08

第4-9、12-17条；真实支出、合规凭证、补换开、特殊情况证据及追补扣除。

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5194804/content.html>

S17 企业会计准则--基本准则

财政部令第76号；2014年修订 | 检索核验2026-09-08

第9、12、15-18条；权责发生制、真实可靠、可比、实质、重要性、谨慎。

https://www.mof.gov.cn/zcsjtsqb/gztsqb/201407/t20140723_3578373.htm

S18 企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正

财会〔2006〕3号现行准则文本 | 检索核验2026-09-08

第8-14条；估计变更未来适用、重要前期差错追溯重述及例外。

https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjzss/kuaijizhunzeshishi/200806/t20080618_46220.htm

S19 企业会计准则第14号--收入

财会〔2017〕22号 | 检索核验2026-09-08

第4、9、13条等；控制权、时段与时点履约，开票或收款并非收入确认的唯一依据。

https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjzss/kuaijizhunzeshishi/201709/t20170907_2694006.htm

S20 关于严格执行企业会计准则切实做好企业2024年年报工作的通知

财会〔2024〕28号；2025-01-06官网发布 | 检索核验2026-09-08

合理估计随新信息变化与前期差错的区分；作为会计处理解释参考，不作为2026年全部年报要求清单。

https://m.mof.gov.cn/czxw/202501/t20250106_3951168.htm

本主题资料已建立；学习掌握情况以之后的练习与实际操作验证。企业自定流程与本手册建议均不替代法律规定。